

Modeloverenskomst til overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Oversigt over overenskomsten

Titel og indledning

Artikel 1

Artikel 2

Kapitel II

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Kapitel III

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Kapitel IV

Artikel 22

Kapitel V

Artikel 23

Artikel 23

Kapitel VI

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Kapitel VII

Artikel 31

Artikel 32

Kapitel I

Overenskomstens anvendelsesområde

Omfattede personer

Omfattede skatter

Definitioner

Almindelige definitioner

Skattemæssigt hjemsted

Fast driftssted

Beskatning af indkomst

Indkomst fra fast ejendom

Fortjeneste ved forretningsmæssig virksomhed

International skibs- og luftfart

Forbundne foretagender

Udbytte

Renter

Royalties

Fortjeneste ved afståelse af formuegenstande (Ophævet)

Indkomst fra ansættelsesforhold

Bestyrelses honorarer

Udøvende kunstnere og sportsudøvere

Pensioner

Offentligt hverv

Studerende

Andre indkomster

Formuebeskatning

Formue

Metoder til undgåelse af dobbeltbeskatning

A Eksemptionsmetode

B Creditmetode

Særlige bestemmelser

Ikke-diskriminering

Fremgangsmåde ved indgåelse af gensidige aftaler

Udveksling af oplysninger

Bistand med opkrævning af skatter

Medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer

Berettigelse til fordele

Territorial udvidelse

Slutbestemmelser

Ikrafttræden

Opsigelse

Overenskomstens titel

Overenskomst mellem (stat A) og (stat B) om undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter samt forebyggelse af skatteunddragelse og skatteomgåelse

Indledning til overenskomsten

(stat A) og (stat B),

der ønsker at videreudvikle deres økonomiske samarbejde og at udvide deres samarbejde om skatteforhold,

der har til hensigt at indgå en overenskomst om undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter, uden at skabe mulighed for at undgå beskatning eller reducere beskatningen gennem skatteunddragelse eller skatteomgåelse (herunder ordninger, der har til formål at bruge overenskomster mellem forskellige stater til at udnytte forskelle i skattelovgivningen ("treaty shopping") med det formål at opnå lempelser, som følger af denne overenskomst, således at tredjelandsskatsborgere indirekte drager nytte heraf),

har indgået følgende overenskomst:

Kapitel I

Overenskomstens anvendelsesområde

Omfattede personer

Artikel 1.

[KOMMENTAR]

Denne overenskomst finder anvendelse på personer, som er hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater.

Stk. 2. I denne overenskomst anses indkomst, der erhverves fra eller optjenes gennem en enhed eller ordning, som skattemæssigt behandles som værende helt eller delvis transparent efter skattelovgivningen i en kontraherende stat, for at være indkomst oppebåret af en i en kontraherende stat hjemmehørende person, dog kun i det omfang indkomsten af den pågældende stat rent skattemæssigt behandles som indkomst oppebåret af en i den pågældende stat hjemmehørende person.

Stk. 3. Denne overenskomst påvirker ikke en kontraherende stats beskatning af der hjemmehørende personer, bortset fra de fordele, der følger af art. 7, stk. 3, art. 9, stk. 2, samt art. 19, 20, 23 A, 23 B, 24, 25 og 28.

Omfattede skatter

Artikel 2.

[KOMMENTAR]

Denne overenskomst finder anvendelse på indkomst- og formueskatter, der udskrives på en kontraherende stats, deres politiske underafdelingers eller lokale myndigheders vegne uden hensyn til, hvorledes de opkræves.

Stk. 2. Som indkomst- og formueskatter anses alle skatter, der pålignes på grundlag af hele indkomsten, hele formuen eller dele af indkomsten eller formuen, herunder skatter af fortjeneste ved afståelse af løsøre eller fast ejendom, skatter af det samlede beløb af gager eller lønninger udbetalt af foretagender samt skatter på værdistigning.

Stk. 3. De nugældende skatter, på hvilke overenskomsten finder anvendelse, er især:

a) i (stat A):

b) i (stat B):

Stk. 4. Overenskomsten finder også anvendelse på alle skatter af samme eller væsentligt samme art, der måtte blive pålagt efter datoen for underskrivelsen af overenskomsten som tillæg til eller i stedet for de gældende skatter. De kompetente myndigheder i de

kontraherende stater giver hinanden underretning om alle væsentlige ændringer, som er blevet foretaget i deres skattelove.

Kapitel II

Definitioner

Almindelige definitioner

Artikel 3.

[KOMMENTAR]

Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har i denne overenskomst følgende udtryk den nedenfor angivne betydning:

- a) udtrykket "person" omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer
- b) udtrykket "selskab" betyder enhver juridisk person eller enhver enhed, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person
- c) udtrykket "foretagende" betyder udøvelsen af enhver forretningsmæssig virksomhed
- d) udtrykkene "foretagende i en kontraherende stat" og "foretagende i den anden kontraherende stat" betyder henholdsvis et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat
- e) udtrykket "international trafik" betyder enhver transport med et skib eller luftfartøj, undtagen når skibet eller luftfartøjet udelukkende er i rute mellem steder i en kontraherende stat, og foretagendet, der anvender skibet eller luftfartøjet, ikke er hjemmehørende i den pågældende stat
- f) udtrykket "kompetent myndighed" betyder:
 - i) i (stat A):
 - ii) i (stat B):
- g) udtrykket "statsborger" betyder i forhold til en kontraherende stat:
 - i) enhver fysisk person, der har statsborgerskab eller indfødsret i denne kontraherende stat, og
 - ii) enhver juridisk person, ethvert interessentskab og enhver sammenslutning, der består i kraft af den i denne kontraherende stat gældende lovgivning
- h) udtrykket "forretningsmæssig virksomhed" omfatter udøvelsen af frit erhverv og anden virksomhed af selvstændig karakter
- i) udtrykket "anerkendt pensionskasse" i en stat betyder en enhed eller ordning, der er etableret i den pågældende stat og behandles efter den pågældende stats skattelovgivning som en selvstændig person og:
 - i) er etableret og udelukkende eller næsten udelukkende drives for at administrere eller udbetale pensionsydelse og supplerende eller tilknyttede ydelser til fysiske personer, og som er reguleret som en sådan af den pågældende stat eller en af dennes politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, eller
 - ii) er etableret og udelukkende eller næsten udelukkende drives for at investere midler til gavn for enheder omfattet af nr. i).

Stk. 2. Ved en kontraherende stats anvendelse af overenskomsten tillægges ethvert udtryk, som ikke er defineret deri – medmindre andet følger af sammenhængen, eller de kompetente myndigheder aftaler en anden betydning i henhold til bestemmelserne i art. 25 – til enhver tid den betydning, som det har på det pågældende tidspunkt i henhold til denne stats lovgivning om de skatter, på hvilke

overenskomsten finder anvendelse, dog således at enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne stat, har forrang for den betydning, dette udtryk måtte være tillagt i denne stats anden lovgivning.

Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4.

[KOMMENTAR]

I denne overenskomst anvendes udtrykket "hjemmehørende i en kontraherende stat" (eller andre former af dette udtryk) på enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig dér på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller et andet lignende kriterium, og udtrykket omfatter tillige staten, enhver politisk underafdeling og lokal myndighed samt de af den pågældende stat anerkendte pensionskasser. Udtrykket omfatter dog ikke personer, som er skattepligtige til den pågældende stat udelukkende af indkomst fra kilder i denne stat eller formue, der befinder sig dér.

Stk. 2. Hvor en fysisk person efter bestemmelserne i stk. 1 anses for hjemmehørende i begge kontraherende stater, skal følgende gælde:

- vedkommende skal anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken vedkommende har en fast bolig til sin rådighed. Såfremt vedkommende har en fast bolig til sin rådighed i begge stater, skal vedkommende anses for kun at være hjemmehørende i den stat, med hvilken vedkommende har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (centrum for sine livsinteresser)
- kan det ikke afgøres, i hvilken af de to stater vedkommende har centrum for sine livsinteresser, eller har vedkommende ikke en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal vedkommende anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken vedkommende sædvanligvis opholder sig
- opholder vedkommende sig sædvanligvis i begge stater, eller har vedkommende ikke sådant ophold i nogen af dem, skal vedkommende anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken vedkommende er statsborger
- er vedkommende statsborger i begge stater, eller er vedkommende ikke statsborger i nogen af dem, skal de kompetente myndigheder i de to kontraherende stater afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

Stk. 3. Når en ikke-fysisk person efter bestemmelserne i stk. 1 anses for hjemmehørende i begge kontraherende stater, skal de kompetente myndigheder i de kontraherende stater bestræbe sig på ved gensidig aftale at afgøre, i hvilken kontraherende stat denne person skal anses for at være hjemmehørende i overenskomstens forstand, idet denne afgørelse skal træffes under hensyntagen til, hvor den virkelige ledelse har sit sæde, og hvor selskabet er indregistreret eller på anden måde etableret, og under hensyntagen til andre relevante faktorer. I mangel af en sådan aftale er personen ikke berettiget til nogen form for lempelse eller skattefritagelse i henhold til overenskomsten, undtagen i det omfang og på den måde, de kontraherende staters kompetente myndigheder har aftalt.

Fast driftssted

Artikel 5.

[KOMMENTAR]

I denne overenskomst betyder udtrykket "fast driftssted" et forretningssted, hvorfra et foretagendes forretningsmæssige virksomhed udøves helt eller delvis.

Stk. 2. Udtrykket "fast driftssted" omfatter især:

- et sted, hvorfra foretagendet ledes
- en filial
- et kontor
- en fabrik

- et værksted og
- en grube, en gas- eller olie kilde, et stenbrud eller et andet sted, hvor naturforekomster udvindes.

Stk. 3. Et bygge-, anlægs- eller installationsarbejde udgør kun et fast driftssted, hvis det varer i mere end 12 måneder.

Stk. 4. Uanset foranstående bestemmelser i denne artikel omfatter udtrykket "fast driftssted" ikke:

- anvendelsen af anlæg udelukkende til oplagring, udstilling eller levering af varer tilhørende foretagendet
- opretholdelsen af et varelager tilhørende foretagendet udelukkende til oplagring, udstilling eller levering
- opretholdelsen af et varelager tilhørende foretagendet udelukkende til bearbejdelse eller forædling hos et andet foretagende
- opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer eller fremskaffe oplysninger til foretagendet
- opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at udføre anden virksomhed for foretagendet
- opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende med henblik på en kombination af de under litra a)-e) nævnte formål,

såfremt denne virksomhed, eller for så vidt angår litra f) det faste forretningssteds almindelige virksomhed, er af forberedende eller hjælpende art.

Stk. 4.1. Stk. 4 finder ikke anvendelse på et fast forretningssted, der benyttes eller opretholdes af et foretagende, hvis samme foretagende eller et nært forbundet foretagende udøver forretningsmæssig virksomhed på samme sted eller et andet sted i samme kontraherende stat, og:

- dette sted eller det andet sted udgør et fast driftssted for foretagendet eller det nært forbundne foretagende efter bestemmelserne i denne artikel eller
- den samlede virksomhed, der stammer fra de samlede aktiviteter, som udøves af de to foretagender på samme sted eller af samme foretagende eller nært forbundne foretagender på de to steder, ikke er af forberedende eller hjælpende art,

såfremt den forretningsmæssige virksomhed, der udøves af de to foretagender på samme sted eller af samme foretagende eller nært forbundne foretagender på de to steder, har komplementære funktioner, der indgår i en sammenhængende virksomhedsdrift.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, jf. dog bestemmelserne i stk. 6, gælder det, at hvor en person handler i en kontraherende stat på vegne af et foretagende og i den egenskab sædvanligvis indgår kontrakter eller sædvanligvis spiller den ledende rolle op til indgåelsen af kontrakter, der rutinemæssigt indgås af foretagendet uden væsentlige ændringer, og disse kontrakter:

- er indgået i foretagendets navn eller
- vedrører overdragelse af ejendomsret eller tildeling af brugsret til ejendom ejet af det pågældende foretagende, eller som foretagendet har brugsret til, eller
- vedrører foretagendets levering af ydelser,

anses dette foretagende for at have fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som denne person udøver for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til den i stk. 4 nævnte virksomhed, som, hvis den udøves fra et fast forretningssted (medmindre stk. 4.1 finder anvendelse på forretningsstedet), ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i det pågældende stykke.

Stk. 6. Stk. 5 finder ikke anvendelse, når den person, der handler i en kontraherende stat på vegne af et foretagende fra en anden kontraherende stat, udøver forretningsmæssig virksomhed i førstnævnte stat som en uafhængig repræsentant og handler på vegne

af foretagendet som led i denne virksomhed. Når en person handler udelukkende eller næsten udelukkende på vegne af et eller flere nært forbundne foretagender, anses denne person dog ikke for at være en uafhængig repræsentant i denne bestemmelses forstand for et sådant foretagende.

Stk. 7. Den omstændighed, at et selskab hjemmehørende i en kontraherende stat kontrollerer eller kontrolleres af et selskab, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, eller som (enten gennem et fast driftssted eller på anden måde) udøver forretningsmæssig virksomhed i den anden stat, bevirker ikke i sig selv, at et af de to selskaber anses for et fast driftssted for det andet.

Stk. 8. I denne artikel er en person eller et foretagende nært forbundet med et foretagende, hvis denne eller dette under hensyntagen til alle faktiske omstændigheder kontrollerer den anden (det andet), eller begge kontrolleres af de samme personer eller foretagender. En person eller et foretagende anses i alle tilfælde for at være nært forbundet med et foretagende, hvis denne eller dette direkte eller indirekte er retmæssig ejer af mindst 50 pct. af den anden (det andet) (eller i tilfælde af et selskab af mindst 50 pct. af det samlede antal stemmer og den samlede værdi af selskabets aktier eller af den reelle egenkapitalandel i selskabet), eller hvis en anden person eller et andet foretagende direkte eller indirekte er retmæssig ejer af mindst 50 pct. (eller i tilfælde af et selskab af mindst 50 pct. af det samlede antal stemmer og den samlede værdi af selskabets aktier eller af den reelle egenkapitalandel i selskabet) af personen og foretagendet eller af de to foretagender.

Kapitel III

Beskatning af indkomst

Indkomst fra fast ejendom

Artikel 6.

[KOMMENTAR]

Indtægter af fast ejendom (herunder indkomster fra landbrug og skovbrug), der erhverves af en person hjemmehørende i en kontraherende stat, der er beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Udtrykket "fast ejendom" skal tillægges den betydning, det har i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, i hvilken ejendommen er beliggende. Udtrykket skal i alle tilfælde omfatte tilhørsforhold til fast ejendom, besætning og redskaber, der anvendes i landbrug og skovbrug, rettigheder, på hvilke den almindelige lovgivning om fast ejendom finder anvendelse, brugsrettigheder til fast ejendom, såvel som rettigheder til varierende eller faste ydelser, der betales for udnyttelsen af eller retten til at udnytte mineralforekomster, kilder og andre naturforekomster, idet skibe og luftfartøjer ikke anses for fast ejendom.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på indkomst, der hidrører fra direkte brug, udlejning eller enhver anden form for udnyttelse af fast ejendom.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 3 finder også anvendelse på indkomst fra fast ejendom, der tilhører et foretagende.

Fortjeneste ved forretningsmæssig virksomhed

Artikel 7.

[KOMMENTAR]

Fortjeneste, som er optjent af et foretagende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat, medmindre foretagendet driver forretningsmæssig virksomhed i den anden kontraherende stat gennem et der beliggende fast driftssted. Såfremt foretagendet driver sådan forretningsmæssig virksomhed, kan den fortjeneste, der kan

henføres til det faste driftssted i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2, beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. I denne artikel og art. [23 A] [23 B] er den fortjeneste, der i hver kontraherende stat skal henføres til det i stk. 1 omhandlede faste driftssted, den fortjeneste, som det faste driftssted forventes at ville have opnået, især i forbindelse med dets transaktioner med andre dele af foretagendet, hvis det havde været et separat og uafhængigt foretagende, der udøvede den samme eller lignende virksomhed på samme eller lignende betingelser. Der skal herved tages hensyn til de af foretagendet fra det faste driftssted og fra de andre dele af foretagendet udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici.

Stk. 3. Når en kontraherende stat i overensstemmelse med stk. 2 regulerer den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, som tilhører et foretagende i en kontraherende stat, og følgelig beskatter fortjeneste, der også beskattes i den anden stat, skal den anden stat, i det omfang det er nødvendigt for at undgå dobbeltbeskatning af denne fortjeneste, foretage en tilsvarende regulering af det beløb, der er opkrævet i skat af denne fortjeneste. Ved fastlæggelsen af denne regulering skal de kontraherende staters kompetente myndigheder om nødvendigt rådføre sig med hinanden.

Stk. 4. Når fortjeneste omfatter arter af indkomst, der behandles særskilt i andre artikler i overenskomsten, påvirkes bestemmelserne i disse artikler ikke af bestemmelserne i denne artikel.

International skibs- og luftfart

Artikel 8.

[KOMMENTAR]

Fortjeneste, der oppebæres af et foretagende hjemmehørende i en kontraherende stat ved drift af skibe eller luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i denne stat.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder også anvendelse på fortjeneste fra deltagelse i et konsortium, et forretningsfællesskab (joint business) eller en international trafikorganisation.

Forbundne foretagender

Artikel 9.

[KOMMENTAR]

Når:

- a) et foretagende i en kontraherende stat direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller finansieringen af et foretagende i den anden kontraherende stat eller
- b) samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller finansieringen af såvel et foretagende i den ene af de kontraherende stater som et foretagende i den anden kontraherende stat,

og der i nogle af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres kommercielle eller finansielle samhandel, som afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke var anvendt, ville være tilfaldet et af disse foretagender, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og beskattes som sådan.

Stk. 2. Hvor en kontraherende stat til et foretagendes fortjeneste i denne stat henregner – og i overensstemmelse hermed beskatter – fortjenester, af hvilke et foretagende i den anden kontraherende stat er blevet beskattet i denne anden stat, og disse fortjenester ville være tilfaldet foretagendet i den førstnævnte stat, hvis vilkårene, der var aftalt mellem de to foretagender, havde været sådanne, som ville have været aftalt mellem uafhængige foretagender, så skal den anden stat foretage en passende regulering af den skat, der er beregnet af disse fortjenester. Ved reguleringen skal der tages hensyn til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst, og de

kompetente myndigheder i de kontraherende stater skal om nødvendigt rådføre sig med hinanden.

Udbytte

Artikel 10.

[KOMMENTAR]

Udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Sådant udbytte, der er udbetalt af et selskab, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan imidlertid også beskattes i denne stat i overensstemmelse med lovgivningen i denne stat, men hvis den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den skat, der pålægges, ikke overstige:

- a) 5 pct. af bruttoudbyttet, hvis den retmæssige ejer er et selskab, som har været direkte ejer af mindst 25 pct. af kapitalen i det udloddende selskab igennem en periode på 365 dage, der omfatter udbetalingsdagen for udbytte (ved beregningen af denne periode inddrages ikke ændringer i ejerforhold som følge af en selskabsretlig omstrukturering som f.eks. fusion eller spaltning af det selskab, der ejer aktierne eller udbetaler udbyttet)
- b) 15 pct. af bruttoudbyttet i alle andre tilfælde.

De kompetente myndigheder i de kontraherende stater skal ved gensidig aftale fastsætte de nærmere regler for anvendelsen af disse begrænsninger. Bestemmelserne i dette stykke begrænser ikke adgangen til at beskatte selskabet af den fortjeneste, hvoraf udbyttet er udbetalt.

Stk. 3. Udtrykket "udbytte" betyder i denne artikel indkomst fra aktier, udbyttebeviser eller udbytterettigheder, mineaktier, stifterandele eller – bortset fra gældsfordringer – andre rettigheder til andel i fortjeneste, såvel som indkomst fra andre selskabsrettigheder, der underkastes samme beskatning som indkomst fra aktier i henhold til skatte Lovgivningen i den stat, i hvilken det selskab, der foretager udlodningen, er hjemmehørende.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i en kontraherende stat og driver forretningsmæssig virksomhed i den anden kontraherende stat, i hvilken det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende gennem et der beliggende fast driftssted, og de aktier m.v., der ligger til grund for udlodningen, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i art. 7 anvendelse.

Stk. 5. Hvor et selskab, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver fortjeneste eller indkomst fra den anden kontraherende stat, kan denne anden stat ikke pålægge nogen skat på udbytte, undtagen i det omfang sådant udbytte udbetales til en person, som er hjemmehørende i denne anden stat, eller i det omfang de rettigheder, der ligger til grund for udlodningen, har direkte forbindelse med et fast driftssted i denne anden stat, eller undergive selskabets ikke-udloddede indkomst skat på ikke-udloddet indkomst, selv om det udbetalte udbytte eller den ikke-udloddede indkomst helt eller delvis består af fortjeneste eller indkomst fra kilder i denne anden stat.

Renter

Artikel 11.

[KOMMENTAR]

Renter, der hidrører fra en kontraherende stat og betales til en i den anden kontraherende stat hjemmehørende person, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Renter, som hidrører fra en kontraherende stat, kan imidlertid også beskattes i den stat og i overensstemmelse med lovgiv-

ningen i denne stat, men hvis den retmæssige ejer af renterne er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den skat, der pålægges, ikke overstige 10 pct. af bruttorentebeløbet. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater skal ved gensidig aftale fastsætte de nærmere regler for anvendelsen af denne begrænsning.

Stk. 3. Udtrykket "renter" betyder i denne artikel indkomst fra gældsfordringer af enhver art, hvad enten de er sikrede ved pant eller ikke, og hvad enten de indeholder en ret til andel i debitors fortjeneste eller ikke, og i særdeleshed indkomst fra statsgældsbeviser eller obligationer, herunder overkurs og gevinster, der er knyttet til sådanne værdipapirer. Straftillæg for sen betaling anses ikke for renter i denne artikel.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den retmæssige ejer af renterne, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver forretningsmæssig virksomhed i den anden kontraherende stat, hvorfra renterne hidrører, gennem et der beliggende fast driftssted, og den fordring, renterne vedrører, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i art. 7 anvendelse.

Stk. 5. Renter skal anses for at hidrøre fra en kontraherende stat, såfremt de betales af en i den pågældende stat hjemmehørende person. Såfremt den person, der betaler renter – hvad enten den pågældende er hjemmehørende i en kontraherende stat eller ej – imidlertid i en kontraherende stat har et fast driftssted, i forbindelse med hvilket den gæld, hvoraf renterne betales, blev stiftet, og renteutgiften afholdes af det pågældende faste driftssted, skal sådanne renter anses for at hidrøre fra den stat, i hvilken det faste driftssted er beliggende.

Stk. 6. Når en særlig forbindelse mellem den, der erlægger, og den, der er berettiget til at modtage renter, eller mellem disse og en tredje person har bevirket, at rentebeløbet set i forhold til den gældsfordring, renterne vedrører, overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt mellem parterne, såfremt den nævnte forbindelse ikke havde foreligget, finder bestemmelserne i denne artikel alene anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald skal den overskydende del af beløbet kunne beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hver af de kontraherende stater under behørig hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst.

Royalties

Artikel 12.

[KOMMENTAR]

Royalties, der hidrører fra en kontraherende stat, og som retmæssigt ejes af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Udtrykket "royalties" betyder i denne artikel udbetalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm, samt patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode af enhver art eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor den retmæssige ejer af royalties, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver forretningsmæssig virksomhed i den anden kontraherende stat, hvorfra de nævnte royalties hidrører, gennem et der beliggende fast driftssted, såfremt den rettighed eller ejendomsret, som ligger til grund for de nævnte royalties, har direkte forbindelse med det faste driftssted. I så fald finder bestemmelserne i art. 7 anvendelse.

Stk. 4. Når en særlig forbindelse mellem den, der betaler, og den retmæssige ejer eller mellem disse og en tredje person har bevirket, at de erlagte royalties i betragtning af den anvendelse, rettighed

eller oplysning, for hvilken de erlægges, overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt mellem parterne, såfremt den nævnte forbindelse ikke havde foreligget, finder bestemmelserne i denne artikel alene anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald skal den overskydende del af beløbet kunne beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hver af de kontraherende stater under behørig hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst.

Fortjeneste ved afståelse af formuegenstande

Artikel 13.

[KOMMENTAR]

Fortjeneste, der erhverves af en person hjemmehørende i en kontraherende stat ved afståelse af fast ejendom som omhandlet i art. 6 og beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Fortjeneste ved afståelse af aktiver bortset fra fast ejendom, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, herunder fortjeneste ved afståelse af selve det faste driftssted (særskilt eller sammen med hele foretagendet), kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 3. Fortjeneste, der erhverves af et foretagende hjemmehørende i en kontraherende stat, som driver virksomhed med drift af skibe eller luftfartøjer i international trafik, ved afståelse af sådanne skibe eller luftfartøjer eller af aktiver bortset fra fast ejendom, der anvendes ved driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, kan kun beskattes i denne stat.

Stk. 4. Fortjeneste, der erhverves af en person hjemmehørende i en kontraherende stat ved afståelse af aktier eller lignende ejerandele som f.eks. interessentskabs- eller trustandele, kan beskattes i den anden kontraherende stat, hvis mere end 50 pct. af værdien af disse aktier eller lignende ejerandele på noget tidspunkt i en periode på 365 dage forud for afståelsen hidrører direkte eller indirekte fra fast ejendom som defineret i art. 6, der er beliggende i den anden kontraherende stat.

Stk. 5. Fortjeneste ved afståelse af alle andre aktiver end de i stk. 1, 2, 3 og 4 nævnte kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori afhænderen er hjemmehørende.

[Frit erhverv]

Artikel 14.

[KOMMENTAR]

(Ophævet)

Indkomst fra ansættelsesforhold

Artikel 15.

[KOMMENTAR]

Med forbehold for bestemmelserne i art. 16, 18 og 19, kan gage, løn og andet lignende vederlag fra ansættelsesforhold erhvervet af en person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun beskattes i denne stat, medmindre arbejdet er udført i den anden kontraherende stat. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, der hidrører derfra, beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver fra ansættelsesforhold i den anden kontraherende stat, kun beskattes i den førstnævnte stat, såfremt:

- modtageren opholder sig i den anden stat i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i en 12-månedersperiode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår, og
- vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende i den anden stat, og

- vederlaget ikke udredes af et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i den anden stat.

Stk. 3. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel kan vederlag erhvervet af en person hjemmehørende i en kontraherende stat for arbejde udført som besætningsmedlem på et skib eller et luftfartøj i international trafik, medmindre det sker om bord på et skib eller luftfartøj, der udelukkende benyttes til transport i den anden kontraherende stat, alene beskattes i den førstnævnte stat.

Bestyrelseshonorarer

Artikel 16.

[KOMMENTAR]

Bestyrelseshonorarer og lignende vederlag, som erhverves af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i vedkommendes egenskab af medlem af bestyrelsen for et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Udøvende kunstnere og sportsudøvere

Artikel 17.

[KOMMENTAR]

Uanset bestemmelserne i art. 15 kan indkomst, som erhverves af en i en kontraherende stat hjemmehørende person som udøvende kunstner i et teater, i en film, i en radio- eller fjernsynsudsendelse eller som musiker eller sportsudøver, beskattes i den anden kontraherende stat for så vidt angår personligt udøvet virksomhed i denne anden stat.

Stk. 2. Når indkomst for en udøvende kunstners eller en sportsudøvers personligt udøvede virksomhed ikke tilfalder den udøvende kunstner eller sportsudøveren selv, men en anden person, kan denne indkomst – uanset bestemmelserne i art. 15 – beskattes i den kontraherende stat, i hvilken den udøvende kunstners eller sportsudøvers virksomhed er udøvet.

Pensioner

Artikel 18.

[KOMMENTAR]

Med forbehold for bestemmelserne i art. 19, stk. 2, kan pensioner og andre lignende vederlag, der udbetales vedrørende tidligere ansættelsesforhold til en i en kontraherende stat hjemmehørende person, kun beskattes i denne stat.

Offentligt hverv

Artikel 19.

[KOMMENTAR]

- Gage, løn og andet lignende vederlag, der udbetales af en kontraherende stat, af en politisk underafdeling eller af en lokal myndighed til en fysisk person for varetagelsen af hverv i den pågældende stats eller underafdelings eller myndigheds tjeneste, kan kun beskattes i denne stat.
- Sådan gage, løn og andet lignende vederlag kan imidlertid kun beskattes i den anden kontraherende stat, hvis hvervet er udført i denne stat, og den fysiske person er hjemmehørende i denne stat som:
 - er statsborger i denne stat eller
 - ikke har taget bopæl i denne stat alene med det formål at kunne varetage hvervet.

Stk. 2.

- Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan en pension eller andet lignende vederlag, der betales direkte af, eller af fonde oprettet af, en kontraherende stat eller en politisk underafdeling eller en lokal myndighed til en fysisk person for varetagelsen

af hverv for den pågældende stat eller underafdeling eller myndighed, kun beskattes i denne stat.

- b) En sådan pension kan imidlertid kun beskattes i den anden kontraherende stat, hvis den pågældende person er statsborger og hjemmehørende i denne stat.

Stk. 3. Bestemmelserne i art. 15, 16, 17 og 18 finder anvendelse på gage, løn, pensioner og andet lignende vederlag, der udbetales for tjenesteydelser i forbindelse med forretningsmæssig virksomhed, der drives af en kontraherende stat eller af en politisk underafdeling eller en lokal myndighed.

Studerende

Artikel 20.

[KOMMENTAR]

Beløb, som en studerende eller lærling, som er eller umiddelbart før ophold i den kontraherende stat var hjemmehørende i den anden kontraherende stat, modtager til underhold, undervisning eller uddannelse, mens vedkommende udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed opholder sig i den førstnævnte stat, beskattes ikke i denne stat, hvis sådanne beløb hidrører fra kilder uden for denne stat.

Andre indkomster

Artikel 21.

[KOMMENTAR]

Indkomst, der oppebæres af en i en kontraherende stat hjemmehørende person, og som ikke er omtalt i de forudgående artikler i denne overenskomst, kan – uanset hvorfra den hidrører – kun beskattes i denne stat.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på indkomst – bortset fra indkomst fra fast ejendom som defineret i art. 6, stk. 2 – hvis modtageren af sådan indkomst er hjemmehørende i en kontraherende stat og driver forretningsmæssig virksomhed i den anden kontraherende stat gennem et der beliggende fast driftssted, og den rettighed eller ejendomsret, der ligger til grund for indkomsten, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i art. 7 anvendelse.

Kapitel IV

Formuebeskatning

Formue

Artikel 22.

[KOMMENTAR]

Formue bestående af fast ejendom – som omtalt i art. 6 – ejet af en person hjemmehørende i en kontraherende stat og beliggende i den anden kontraherende stat kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Formue bestående af aktiver bortset fra fast ejendom, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 3. Formue tilhørende et foretagende hjemmehørende i en kontraherende stat, der driver skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik og er repræsenteret ved sådanne skibe eller luftfartøjer eller ved aktiver bortset fra fast ejendom, der anvendes ved driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, kan kun beskattes i denne stat.

Stk. 4. Alle andre arter af formue tilhørende en person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat.

Kapitel V

Metoder til undgåelse af dobbeltbeskatning

Ekseptionsmetode

Artikel 23A.

[KOMMENTAR]

Når en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver indkomst eller ejer formue, der kan beskattes i den anden kontraherende stat efter bestemmelserne i denne overenskomst (undtagen i det omfang disse bestemmelser tillader beskatning i denne anden stat, alene fordi indkomsten også erhverves af en person hjemmehørende i den pågældende stat, eller fordi formuen også er formue ejet af en person hjemmehørende i den pågældende stat), skal den førstnævnte stat med forbehold for bestemmelserne i stk. 2 og 3 fritage sådan indkomst eller formue for beskatning.

Stk. 2. Når en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver indkomst, der kan beskattes i den anden kontraherende stat efter bestemmelserne i art. 10 og 11 (undtagen i det omfang disse bestemmelser tillader beskatning i denne anden stat, alene fordi indkomsten også oppebæres af en person hjemmehørende i den pågældende stat), skal den førstnævnte stat indrømme fradrag i den pågældende persons indkomstskat med et beløb svarende til den skat, der er erlagt i den anden stat. Fradragsbeløbet kan imidlertid ikke overstige den del af skatten, således som denne skat er beregnet inden indrømmelsen af fradraget, som kan henføres til sådanne indkomster, som hidrører fra den anden stat.

Stk. 3. Når en person hjemmehørende i en kontraherende stat erhverver indkomst eller ejer formue, og sådan indkomst eller formue i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst er fritaget fra beskatning i denne stat, skal der ikke desto mindre ved skatteberegningen af den pågældende persons øvrige indkomst og formue tages hensyn til den indkomst eller formue, der er fritaget for beskatning.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på indkomst erhvervet af eller formue ejet af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, når den anden kontraherende stat anvender bestemmelserne i overenskomsten til at fritage sådan indkomst eller formue for beskatning eller anvender bestemmelserne i art. 10, stk. 2 eller art. 11 på sådan indkomst.

Creditmetode

Artikel 23B.

[KOMMENTAR]

Når en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver indkomst eller ejer formue, der kan beskattes i den anden kontraherende stat efter bestemmelserne i denne overenskomst (undtagen i det omfang disse bestemmelser tillader beskatning i denne anden stat, alene fordi indkomsten også oppebæres af en person hjemmehørende i den pågældende stat, eller fordi formuen også er formue ejet af en person hjemmehørende i den pågældende stat), skal den førstnævnte stat tillade:

- som et fradrag i den pågældende hjemmehørende persons indkomstskat et beløb lig med den i den anden stat erlagte indkomstskat
- som et fradrag i den pågældende hjemmehørende persons formueskat et beløb lig med den i den anden stat erlagte formueskat.

Sådanne fradrag kan imidlertid ikke overstige den del af indkomst- eller formueskatten – således som disse skatter er beregnet inden indrømmelsen af fradraget – som kan henføres henholdsvis til den indkomst eller den formue, som kan beskattes i den anden stat.

Stk. 2. Når en person hjemmehørende i en kontraherende stat erhverver indkomst eller ejer formue, og sådan indkomst eller formue i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst er fritaget fra beskatning i denne stat, skal der ikke desto mindre ved skatteberegningen af den pågældende persons øvrige indkomst og formue tages hensyn til den indkomst eller formue, der er fritaget for beskatning.

Kapitel VI

Særlige bestemmelser

Ikke-diskriminering

Artikel 24.

[KOMMENTAR]

Statsborgere i en kontraherende stat kan ikke i den anden kontraherende stat undergives nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og de dermed forbundne krav, som statsborgere i denne anden stat under samme forhold, især med hensyn til hjemsted, er eller måtte blive undergivet. Uanset bestemmelserne i art. 1 finder denne bestemmelse også anvendelse på personer, der ikke er hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater.

Stk. 2. Statsløse personer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan ikke i nogen kontraherende stat undergives beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og de dermed forbundne krav, som statsborgere i den pågældende stat under samme forhold, især med hensyn til hjemsted, er eller måtte blive undergivet.

Stk. 3. Beskatning af et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, må ikke være mindre favorabel i denne anden stat end beskatningen af foretagender i denne anden stat, der udøver samme virksomhed. Denne bestemmelse skal ikke kunne fortolkes som forpligtende en kontraherende stat til at tilstå personer, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, de personlige skattemæssige begunstigelser, lempelser og nedsættelser, som den indrømmer de personer, der er bosat inden for dens eget område, som følge af personlig stilling eller forsørgerpligt over for familie.

Stk. 4. Undtagen hvor bestemmelserne i art. 9, stk. 1, art. 11, stk. 6, eller art. 12, stk. 4, finder anvendelse, skal renter, royalties og andre betalinger fra et foretagende i en kontraherende stat til en person hjemmehørende i den anden kontraherende stat ved opgørelsen af sådanne foretagenders skattepligtige indkomster være fradragsberettigede på samme vilkår, som hvis de var blevet udbetalt til en person hjemmehørende i den førstnævnte stat. På samme måde skal enhver gæld, som et foretagende i en kontraherende stat har til en person hjemmehørende i den anden kontraherende stat, ved opgørelsen af sådanne foretagenders skattepligtige formue være fradragsberettiget på samme vilkår, som hvis gælden var blevet stiftet over for en person hjemmehørende i den førstnævnte stat.

Stk. 5. Foretagender i en kontraherende stat, hvis formue helt eller delvis ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af en eller flere i den anden kontraherende stat hjemmehørende personer, skal ikke i den førstnævnte stat kunne underkastes beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og de dermed forbundne krav, som alle tilsvarende foretagender i den førstnævnte stat er eller måtte blive underkastet.

Stk. 6. Uanset bestemmelserne i art. 2 finder bestemmelserne i denne artikel anvendelse på skatter af enhver art og betegnelse.

Fremgangsmåde ved indgåelse af gensidige aftaler

Artikel 25.

[KOMMENTAR]

Såfremt en person mener, at foranstaltninger truffet af en af eller begge de kontraherende stater for vedkommende medfører eller vil medføre beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst, kan vedkommende – uanset hvilke retsmidler der måtte være fastsat i disse staters nationale lovgivning – indbringe sin sag for den kompetente myndighed i enhver af de kontraherende stater. Sagen skal indgives senest tre år efter den første meddelelse om de foranstaltninger, der resulterer i beskatning, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst.

Stk. 2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen synes at være begrundet, og hvis den ikke selv kan nå til en tilfredsstillende løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden stat med henblik på at omgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med overenskomsten. Enhver indgået aftale skal gennemføres uanset enhver tidsfrist i den nationale lovgivning i de kontraherende stater.

Stk. 3. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater skal ved gensidig aftale søge at løse vanskeligheder eller tvivls-spørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af overenskomsten. De kan også rådføre sig med hinanden for at undgå dobbeltbeskatning i tilfælde, der ikke omhandles i overenskomsten.

Stk. 4. De kontraherende staters kompetente myndigheder kan træde i direkte kontakt med hinanden, herunder gennem en fælles kommission, der består af dem selv eller deres repræsentanter, med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de foregående stykker.

Stk. 5. Når:

- a) en person i henhold til stk. 1 har indbragt en sag for den kompetente myndighed i en kontraherende stat som følge af, at den ene eller begge de kontraherende staters foranstaltninger for denne person har medført en beskatning, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst, og
- b) de kompetente myndigheder ikke er i stand til at nå til en aftale, der løser sagen i overensstemmelse med stk. 2 senest to år efter den dato, hvor alle de for de kompetente myndigheder nødvendige oplysninger for at kunne behandle sagen er blevet fremlagt for begge kompetente myndigheder,

skal alle uløste spørgsmål i sagen afgøres ved voldgift, hvis personen skriftligt anmoder herom. Disse uløste spørgsmål kan imidlertid ikke afgøres ved voldgift, hvis en afgørelse af disse spørgsmål allerede er truffet af en ordinær domstol eller af en forvaltningsdomstol i en af staterne. Medmindre en person, som sagen direkte har betydning for, ikke accepterer den gensidige aftale, som implementerer voldgiftskendelsen, er kendelsen bindende for begge stater og skal implementeres uanset enhver tidsfrist i disse staters nationale lovgivning. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater skal ved gensidig aftale fastsætte de nærmere regler for anvendelsen af dette stykke.

Udveksling af oplysninger

Artikel 26.

[KOMMENTAR]

De kontraherende staters kompetente myndigheder skal udveksle sådanne oplysninger, som er forudsigeligt relevante for at gennemføre bestemmelserne i denne overenskomst eller for administrationen og håndhævelsen af bestemmelserne i den nationale lovgivning

vedrørende skatter af enhver art, der er pålagt af de kontraherende stater eller en politisk underafdeling eller en lokal myndighed, dog kun i det omfang de pågældende skattebestemmelser falder inden for rammerne af overenskomsten. Udvekslingen af oplysninger er ikke begrænset af art. 1 og 2.

Stk. 2. Enhver oplysning modtaget i henhold til stk. 1 af en kontraherende stat skal behandles som hemmelig på samme måde som oplysninger modtaget i henhold til den nationale lovgivning i denne stat og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsorganer) beskæftiget med påligning, opkrævning eller tvangsinddrivelse af, retsforfølgning i forbindelse med eller afgørelse af ankesager vedrørende de skatter, der er omhandlet i stk. 1, eller med tilsyn hermed. Sådanne personer eller myndigheder må kun bruge oplysninger til sådanne formål. De kan meddele oplysninger til brug ved retsforhandlinger og retsafgørelser. Uanset de foranstående bestemmelser kan oplysninger, der er modtaget af en kontraherende stat, anvendes til andre formål, når sådanne oplysninger må anvendes til andre formål i henhold til begge staters nationale lovgivning, og når den kompetente myndighed i den udleverende stat har godkendt en sådan brug af oplysningerne.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan i intet tilfælde fortolkes således, at de forpligter en kontraherende stat til:

- at træffe administrative foranstaltninger, der strider mod denne stats eller den anden kontraherende stats lovgivning og forvaltningspraksis
- at meddele oplysninger, som ikke kan fremskaffes ifølge dens egen eller den anden kontraherende stats lovgivning eller almindelige forvaltningspraksis
- at meddele oplysninger, som ville røbe en erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode, eller oplysninger, hvis offentliggørelse ville stride mod almene interesser (ordre public).

Stk. 4. Hvis en kontraherende stat anmoder om oplysninger i henhold til denne artikel, skal den anden kontraherende stat gøre brug af sine muligheder for indsamling af oplysninger for at skaffe de oplysninger, der er anmodet om, selv om denne anden stat ikke behøver disse oplysninger til brug for sine egne beskatningsmæssige formål. Den forpligtelse, der er indeholdt i det foranstående punktum, er undergivet begrænsningerne i stk. 3, men disse begrænsninger må i intet tilfælde fortolkes således, at de tillader en kontraherende stat at nægte at give oplysninger, alene fordi den ikke selv har interesse i disse oplysninger.

Stk. 5. I intet tilfælde skal bestemmelserne i stk. 3 fortolkes således, at de tillader en kontraherende stat at nægte at give oplysninger, alene fordi oplysningerne indehaves af en bank, en anden finansiell institution, en stedfortræder eller en person, der handler som repræsentant eller formueforvalter, eller fordi oplysningerne vedrører ejerinteresser i en person.

Bistand med opkrævning af skatter¹

Artikel 27.

[KOMMENTAR]

De kontraherende stater skal yde hinanden bistand med opkrævning af skattekrav. Denne bistand er ikke begrænset af art. 1 og 2. De kontraherende staters kompetente myndigheder kan ved gensidig aftale fastsætte de nærmere regler for gennemførelsen af denne artikel.

Stk. 2. Udtrykket "skattekrav" som anvendt i denne artikel betyder et beløb, der skyldes for skatter af enhver art og betegnelse, der er pålagt af de kontraherende stater eller af deres politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, hvis beskatningen ikke er i strid

med denne overenskomst eller nogen anden aftale, som de kontraherende stater har indgået. Udtrykket omfatter også renter, administrativt fastsatte gebyrer og omkostninger, der er forbundet med opkrævningen eller sikringen af kravet, når sådanne beløb har forbindelse med hovedkravet.

Stk. 3. Når en kontraherende stats skattekrav er eksigibelt i henhold til lovgivningen i denne stat og påhviler en person, der på dette tidspunkt i henhold til lovgivningen i denne stat ikke kan forhindre, at det opkræves, skal dette skattekrav på anmodning fra denne stats kompetente myndighed accepteres af den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat med henblik på inddrivelse. Skattekravet skal opkræves af denne anden stat i overensstemmelse med de bestemmelser, der i dens lovgivning finder anvendelse på tvangsinddrivelse og opkrævning af dens egne skatter, som om skattekravet var denne anden stats eget krav.

Stk. 4. Når en kontraherende stats skattekrav er et krav, i henhold til hvilket denne stat i henhold til sin lovgivning kan træffe foranstaltninger til sikring af kravet med henblik på at sikre, at det senere kan opkræves, skal dette skattekrav på anmodning fra denne stats kompetente myndighed accepteres af den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat, således at denne anden stat kan træffe foranstaltninger til sikring af kravet. Denne anden stat skal træffe foranstaltninger til sikring af skattekravet i overensstemmelse med bestemmelserne i sin lovgivning, som om skattekravet var denne anden stats skattekrav, selv om det på det tidspunkt, hvor foranstaltningerne træffes, ikke er eksigibelt i den førstnævnte stat eller påhviler en person, der har ret til at hindre, at det opkræves.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 3 og 4 er et skattekrav, der er accepteret af en kontraherende stat efter stk. 3 eller 4, i denne stat som følge af kravets art ikke underlagt tidsfrister og indrømmes ikke nogen fortrinsret, der finder anvendelse på skattekrav i henhold til lovgivningen i denne stat. Endvidere har et skattekrav, der er accepteret af en kontraherende stat efter stk. 3 eller 4, i denne stat ikke nogen fortrinsret, som måtte gælde i henhold til lovgivningen i den anden kontraherende stat.

Stk. 6. Tvister om eksistensen, gyldigheden eller størrelsen af en kontraherende stats skattekrav kan ikke indbringes for domstolene eller administrative organer i den anden kontraherende stat.

Stk. 7. Hvis kravet – på noget tidspunkt efter at en anmodning er fremsat af en kontraherende stat i henhold til stk. 3 eller 4, og før den anden stat har opkrævet og sendt skattekravet til den førstnævnte stat – ophører med at eksistere:

- hvis anmodningen er fremsat i henhold til stk. 3 – et skattekrav i den førstnævnte stat, der er eksigibelt i henhold til lovgivningen i denne stat, og som påhviler en person, der i henhold til denne stats lovgivning ikke kan forhindre opkrævningen, eller
- hvis anmodningen er fremsat i henhold til stk. 4 – et skattekrav i den førstnævnte stat, med hensyn til hvilket denne stat i henhold til sin lovgivning kan træffe foranstaltninger til sikring af kravet med henblik på at sikre, at det kan opkræves,

skal den kompetente myndighed i den førstnævnte stat omgående give den kompetente myndighed i den anden stat underretning herom, og den førstnævnte stat skal efter den anden stats valg enten sætte anmodningen i bero eller tilbagekalde den.

Stk. 8. Bestemmelserne i denne artikel kan i intet tilfælde fortolkes således, at de forpligter en kontraherende stat til:

- at træffe administrative foranstaltninger, der strider mod denne stats eller den anden kontraherende stats lovgivning og forvaltningspraksis
- at udføre handlinger, der ville stride mod almene interesser (ordre public)

- c) at yde bistand, hvis den anden kontraherende stat ikke har truffet alle rimelige foranstaltninger, der er mulige i henhold til dens lovgivning eller forvaltningspraksis, for at opkræve eller sikre kravet
- d) at yde bistand i tilfælde, hvor den administrative byrde for denne stat klart er uforholdsmæssig stor i forhold til den fordel, der opnås af den anden kontraherende stat.

Medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artikel 28.

[KOMMENTAR]

Intet i denne overenskomst berører de skattemæssige begunstigelser, som i kraft af folkerettens almindelige regler eller særlige overenskomster tilkommer medlemmer af diplomatiske eller konsulære repræsentationer.

Berettigelse til fordele²

Artikel 29.

[KOMMENTAR]

[Bestemmelse, der med forbehold for stk. 3-5 begrænser de overenskomstmæssige fordele, der kan gives til en "berettiget person" i henhold til definitionen i stk. 2, der er hjemmehørende i en kontraherende stat.]

Stk. 2. [Definition af situationer, hvor en hjemmehørende person er en berettiget person, hvilket dækker:

- en fysisk person
- en kontraherende stat, dennes politiske underafdelinger samt statslige organer og institutioner
- visse noterede selskaber og enheder
- visse tilknyttede virksomheder til noterede selskaber og enheder
- visse ikke-kommercielle organisationer og anerkendte pensionskasser
- andre enheder, der opfylder kravet om bestemte ejerforhold og krav imod udhuling af skattegrundlag
- visse kollektive investeringsinstitutter.]

Stk. 3. [Bestemmelse om overenskomstmæssige fordele ved visse typer indkomst erhvervet af en person, der ikke er en berettiget person, hvis denne person deltager aktivt i driften af forretningsmæssig virksomhed i sin bopælsstat, og denne indkomst stammer fra eller kan føres tilbage til den pågældende forretningsmæssige virksomhed.]

Stk. 4. [Bestemmelse om overenskomstmæssige fordele for en person, som ikke er en berettiget person, såfremt en andel større end den aftalte andel af denne enhed er ejet af visse personer, som er berettiget til tilsvarende fordele.]

Stk. 5. [Bestemmelse om overenskomstmæssige fordele for en person, der opfylder betingelserne for at være et "selskab med hovedkontorfunktioner".]

Stk. 6. [Bestemmelse om den mulighed, som en kontraherende stats kompetente myndighed har for at yde overenskomstmæssige fordele til en person, når sådanne fordele ellers ville være blevet nægtet efter stk. 1.]

Stk. 7. [Definitioner anvendt i stk. 1-7.]

Stk. 8.

- a) Når:
 - i) et foretagende i en kontraherende stat erhverver indkomst fra den anden kontraherende stat, og førstnævnte kontraherende stat henfører sådan indkomst til et fast driftssted, som tilhører foretagendet, og som er beliggende i en tredje jurisdiktion, og

- ii) den fortjeneste, der kan henføres til dette faste driftssted, er fritaget for beskatning i den førstnævnte kontraherende stat,

finder de fordele, der er indeholdt i denne overenskomst, ikke anvendelse på nogen indkomst, som i den tredje jurisdiktion beskattes med mindre end [sats fastsættes bilateralt] af den andel af indkomsten eller, såfremt dette beløb er lavere, med 60 pct. af den skat, der ville blive pålagt indkomsten i den førstnævnte kontraherende stat, hvis det faste driftssted var beliggende i den førstnævnte kontraherende stat. I så fald kan enhver indkomst, hvorpå bestemmelserne i dette stykke finder anvendelse, beskattes efter den nationale lovgivning i den anden kontraherende stat uanset eventuelle andre bestemmelser i denne overenskomst.

- b) De foranstående bestemmelser i dette stykke finder ikke anvendelse, hvis indkomst fra den anden stat stammer fra eller kan føres tilbage til forretningsmæssig virksomhed, der aktivt drives fra det faste driftssted (bortset fra forretningsmæssig virksomhed, som går ud på at foretage, forvalte eller blot besidde investeringer for foretagendets egen regning, medmindre disse aktiviteter er bankvirksomhed, forsikringsvirksomhed eller virksomhed med handel med værdipapirer udøvet af henholdsvis en bank, et forsikringsforetagende eller en registreret værdipapirhandler).

- c) Hvis det efter de foranstående bestemmelser i dette stykke afslås at indrømme de fordele, der er indeholdt i denne overenskomst for indkomst erhvervet af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat alligevel indrømme disse fordele for denne indkomst, hvis den kompetente myndighed på anmodning fra den pågældende person bestemmer, at det kan begrundes at indrømme disse fordele i lyset af baggrunden for, at den pågældende person ikke opfylder kravene i dette stykke (såsom aktuelle tab). Den kompetente myndighed i den kontraherende stat, som en anmodning efter det foregående punktum er indgivet til, skal konsultere den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat, før anmodningen imødekommes eller afslås.

Stk. 9. Uanset de øvrige bestemmelser i denne overenskomst kan der ikke indrømmes fordele efter overenskomsten for indkomst, hvis det i betragtning af alle relevante fakta og omstændigheder er rimeligt at antage, at opnåelse af disse fordele var et af hovedformålene med et arrangement eller en transaktion, som direkte eller indirekte resulterede i denne fordel, medmindre det godtgøres, at en indrømmelse af denne fordel under disse omstændigheder ville være i overensstemmelse med målet og formålet med de relevante bestemmelser i overenskomsten.

Territorial udvidelse³

Artikel 30.

[KOMMENTAR]

Denne overenskomst kan enten i sin helhed eller med de fornødne ændringer udvides til [enhver del af (stat A) eller af (stat B), som særligt er holdt uden for overenskomsten eller] enhver stat eller ethvert område, for hvis internationale forbindelser (stat A) eller (stat B) er ansvarlige, og som pålægger skatter af væsentlig samme karakter som de skatter, overenskomsten finder anvendelse på. Enhver udvidelse af overenskomsten skal have virkning fra det tidspunkt og med de ændringer og under de betingelser – herunder sådanne, som vedrører ophør – som måtte blive fastsat og aftalt mellem de kontraherende stater i noter, der skal udveksles ad diplomatisk vej eller på anden måde i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige regler.

Stk. 2. Medmindre andet aftales mellem de to kontraherende stater, skal opsigelse af overenskomsten fra en kontraherende stat i henhold til art. 32 også medføre ophør på den i nævnte artikel fastsatte måde af overenskomstens anvendelse [i enhver del af (stat A)s eller (stat B)s område eller] i enhver stat eller på ethvert område, hvortil den er blevet udvidet i henhold til denne artikel.

Kapitel VII

Slutbestemmelser

Ikrafttræden

Artikel 31.

[KOMMENTAR]

Denne overenskomst skal ratificeres, og ratifikationsinstrumenterne skal snarest muligt udveksles i

Stk. 2. Denne overenskomst træder i kraft fra udvekslingen af ratifikationsinstrumenterne, og dens bestemmelser skal have virkning:

- a) i (stat A):
- b) i (stat B):

Opsigelse

Artikel 32.

[KOMMENTAR]

Overenskomsten forbliver i kraft, indtil den opsiges af en kontraherende stat. Enhver af de kontraherende stater kan opsiges overenskomsten ad diplomatisk vej ved at give meddelelse om opsigelse mindst 6 måneder før udgangen af et kalenderår efter året I så fald ophører overenskomsten med at have gyldighed

- a) i (stat A):
- b) i (stat B):

Slutbestemmelser⁴

-

Officielle noter

- 1 I nogle lande kan national lovgivning, politiske forhold eller administrative hensyn betyde, at den form for bistand, der er tilsigtet i denne artikel, ikke kan tillades eller skal begrænses til f.eks. lande, der har tilsvarende skattesystemer eller skatteadministration, eller begrænses med hensyn til de skatter, der skal være omfattet. Af denne grund bør artiklen kun medtages i overenskomsten, når hver af staterne baseret på de faktorer, der er beskrevet i pkt. 1 i kommentaren, finder, at de kan yde bistand med opkrævning af skatter, der er pålignet af den anden stat.
- 2 Denne artikels affattelse afhænger af, hvordan de kontraherende stater beslutter at implementere deres fælles intentioner, som er afspejlet i overenskomstens indledning og indarbejdet i mindtestandarden, der er vedtaget som en del af OECD's og G20-landenes initiativ vedrørende udhuling af skattegrundlag og overførsel af overskud ("OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project"), med det formål at eliminere dobbeltbeskatning uden samtidig at skabe mulighed for at undgå beskatning eller få reduceret beskatning gennem skatteunddragelse eller skatteomgåelse, herunder ordninger, der har til formål at bruge overenskomster mellem forskellige stater til at udnytte forskelle i skattelovgivningen ("treaty shopping"). Dette kan ske enten gennem vedtagelse udelukkende af stk. 9, gennem vedtagelse af en detaljeret udgave af stk. 1-7 som beskrevet i kommentaren til art. 29 i kombination med implementeringen af en anti-gennemstrømningsmekanisme som beskrevet i stk. 187 i den pågældende kommentar eller gennem vedtagelse af stk. 9 i kombination med en variation af stk. 1-7 som beskrevet i kommentaren til art. 29.
- 3 Ordene i klammer er af betydning i tilfælde, hvor en særskilt bestemmelse har udelukket en del af en kontraherende stats territorium fra overenskomstens anvendelsesområde.
- 4 Slutbestemmelsen om underskrivelse affattes i henhold til begge kontraherende staters forfatningsmæssige procedure.